



Nr. 195 Begründung zum revidierten Entwurf eines Gesetzes über Leistungen für Wehrzwecke (Wehrleistungsgesetz). 1. Dezember 1936

R 5101/23536, Bl. 52–53 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheim

Der Entwurf entspricht in den Grundgedanken dem vom Herrn Reichskriegsminister unter dem 26. Juni 1936 – W.A. L. 1067/36 – übersandten Entwurf². Es darf daher auf die Begründung des Herrn Reichskriegsministers insbesondere unter I 1–11 Bezug genommen werden. Weiterhin wird hierzu noch folgendes bemerkt:

1. Der Entwurf beschränkt sich im allgemeinen auf die Herausstellung der großen Gesichtspunkte. Einzelheiten, wie z. B. Festsetzung der Bedarfsträger, Heranziehung zur Leistung im einzelnen und ähnliches, sollten das Gesetz nicht belasten. Ihre Regelung wird in Sonderbestimmungen insbesondere in den Durchführungsvorschriften erfolgen.
2. Der Entwurf sieht gegenüber dem Entwurf des RK[r]M eine Erweiterung der zur Anforderung der Leistung berechtigten Stellen vor³. Die totale Mobilmachung des gesamten Volkes in einem zukünftigen Krieg verlangt schon im Frieden Leistungen für Wehrzwecke, nicht allein an die Wehrmacht, sondern auch an andere Bedarfsträger. Die Vorbereitungen für den totalen Krieg und die Landesverteidigung unter Zuhilfenahme der gesamten Volkskräfte sind nur möglich, wenn neben der Wehrmacht auch die anderen für die Kriegsführung wesentlichen Organisationen ihren hierzu nötigen Bedarf bereits im Frieden sichern, bei Übungen benutzen und für den Kriegsfall beschaffen können. Deshalb sieht der Entwurf außer der Wehrmacht auch noch sonstige Bedarfsstellen als forderungsberechtigt vor. Gedacht ist hierbei an die verschiedensten Organisationen, wie z. B. verstärkten Polizeischutz, Feuerwehr, Überwachungsstellen und ähnliches.
3. Der Inhalt der Leistung beschränkt sich nicht nur auf den Gebrauch von Sachen, sondern auch auf die Übertragung von Rechten an beweglichen Sachen und die Überlassung der Ausübung von sonstigen Rechten. Die Bedarfsstelle kann also die Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen verlangen⁴. Diese Bestimmung ist nach dem Zweck des Gesetzes erforderlich. Es wird Aufgabe der

¹ Entw. des RIM, den RV-Referenten sämtl. Ressorts am 1. 12. 1936 m. d. B. um beschleunigte Stellungnahme bis 15. 12. übermittelt, da die Wehrmacht an der raschen Verabschiedung des Gesetzes dringend interessiert sei; R 5101/23536, Bl. 41–53.

² Dok. Nr. 111.

³ Hierzu GesEntw. § 2: „(1) Die Wehrmacht und andere Bedarfsstellen, die vom Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister bestimmt werden, sind zur Inanspruchnahme der Leistung berechtigt.

(2) Zur Wehrmacht im Sinne dieses Gesetzes gehört auch das Gefolge. Als Gefolge gelten diejenigen Personen, die zu Dienstleistungen bei der Wehrmacht verpflichtet sind oder bei ihr dienstlich verweilen.

(3) Der Reichsminister des Innern bestimmt ferner im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister, welche Dienststellen und Gliederungen der Bedarfsstellen zur Anforderung der einzelnen Leistung ermächtigt sind.“

⁴ Vgl. GesEntw. § 12: „Die Besitzer folgender Gegenstände sind verpflichtet, sie der Bedarfsstelle zur Benutzung oder zur Verfügung zu überlassen:

– 1.

Reit-, Zug- und Tragtiere, Hunde und Brieftauben,

– 2.

Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge aller Art,

– 3.

Durchführungsbestimmungen sein, die Dienststellen und Gliederungen der Bedarfsstellen genau zu bestimmen, die solche weitgehenden Anforderungen stellen dürfen. Eine Begrenzung der Delegation auf die oberen Dienststellen wird hinsichtlich der Übertragung von Rechten an nicht verbrauchbaren Sachen erforderlich sein.

4. Leistungspflichtig sind in erster Linie die Besitzer von Sachen und die Inhaber von Rechten an beweglichen Sachen, und zwar beschränkt sich die Leistungspflicht nicht nur auf Einzelpersonen, Personenvereinigungen und juristische Personen des Privatrechts, sondern umfaßt die Gebietskörperschaften hinsichtlich ihres fiskalischen Besitzes (Domänen) und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen Rechts einschl. der Deutschen Reichspost. Daneben besteht eine besondere Leistungspflicht für die Gemeinden nach §§19 und 20 des Entwurfs. Diese können auch in Anspruch genommen werden, wenn sie die zu leistenden Sachen nicht besitzen, sich diese aber ohne besondere Aufwendung beschaffen können, oder wenn sich die Sache oder leistungspflichtige Person im Gemeindegebiet befindet⁵.

5. Bei den Verfahrensvorschriften erschien es nicht zweckmäßig, allgemein zu bestimmen, daß eine Leistung nur über die zivilen Verwaltungsbehörden, z. B. über die Gemeinden angefordert werden könne. Eine solche Regelung wäre vielleicht möglich gewesen, wenn das Wehrleistungsgesetz lediglich das alte Quartierleistungsgesetz und Naturalleistungsgesetz⁶ hätte ersetzen sollen. Da aber das Wehrleistungsgesetz daneben umfassendere Bedeutung hat, ließ sich ein solcher Grundsatz nicht unabdingbar aufstellen. Regelmäßig soll sich die Bedarfsstelle zwar bei der Anforderung der Leistung der Hilfe der zivilen Verwaltungsbehörden bedienen; Leistungen aber, die ihrer Art nach oder ihrer Dringlichkeit wegen einer unmittelbaren Anforderung vom Leistungspflichtigen bedürfen, können auch unmittelbar angefordert werden⁷. Auch hier wird es Sache der Durchführungsbestimmungen sein, eine feste Regelung im einzelnen zu treffen.

6. Gegen die Heranziehung zur Leistung ist ein formelles Beschwerdeverfahren nicht eröffnet worden. Dem Leistungspflichtigen steht jedoch die Dienstaufsichtsbeschwerde an die der anfordernden Stelle des Bedarfsträgers Vorgesetzte Dienststelle offen. Ein formelles Beschwerdeverfahren verspricht keinen Erfolg, weil die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung haben und dadurch der Zweck der Beschwerde nicht erreicht werden kann. Außerdem erschien es wenig zweckmäßig, die untere Verwaltungsbehörde (Landrat) oder den Regierungspräsidenten über die Frage entscheiden zu lassen, ob die Bedarfsstelle von einer bestimmten Person diese Leistung fordern kann oder nicht. Es war daher angebracht, lediglich die Dienstaufsichtsbeschwerde an den Vorgesetzten der anfordernden Stelle des Bedarfsträgers zuzulassen. Eventuellen Übergriffen dieser Stellen bei der Anforderung von Leistungen wird am besten dadurch vorgebeugt, daß die Berech-

Nachrichtennittel,

– 4.

dazugehörige Ausrüstungsstücke, Betriebsstoffe, Ersatzteile, Zubehör und Vorratssachen,

– 5.

5. sonstige Sachen und Rechte, die den Bedürfnissen der Bedarfsstelle dienen.“

⁵ GesEntw. 3. Abschn. *Besondere Leistungspflicht der Gemeinden*, § 19: „An Stelle der Leistungspflichtigen nach § 1 [natürl. und jurist. Personen] können die Gemeinden in Anspruch genommen werden, wenn sie sich die zur Leistung erforderlichen Sachen ohne besondere Aufwendungen beschaffen können oder wenn sich die Sache oder leistungspflichtige Person im Gemeindegebiet befindet.“

§ 20: „(1) Wird die Gemeinde von der Bedarfsstelle nach Maßgabe des § 19 in Anspruch genommen, so kann sie ihrerseits die Leistungspflichtigen nach § 1 in gleicher Weise wie die Bedarfsstelle in Anspruch nehmen.

(2) Kann sich die Gemeinde die zur Leistung erforderlichen Sachen ohne besondere Aufwendungen beschaffen, so kann sie die Leistung und die erwachsenden Kosten auf die Einwohner unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit umlegen und wie Gemeindeabgaben betreiben.“

⁶ S. Dok. Nr. 111 Anm. 2, 3.

⁷ Hierzu GesEntw. § 21: „(1) Die Bedarfsstelle kann die Leistung von dem Leistungspflichtigen unmittelbar anfordern oder sich der Hilfe der zivilen Verwaltungsbehörden bei der Anforderung bedienen.

(2) Die Bedarfsstelle soll sich regelmäßig der Hilfe der zivilen Verwaltungsbehörden bedienen, wenn die Art der Leistung und die Umstände des Einzelfalles dies gestatten. Insbesondere soll sie von kreisangehörigen Gemeinden die Leistung regelmäßig durch die Aufsichtsbehörde anfordern. Fordert sie die Leistung unmittelbar bei einer kreisangehörigen Gemeinde an, so hat sie dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen.“

tigung zur Anforderung von bedeutsameren Leistungen, wie z.B. die Übertragung von Rechten, an nicht verbrauchbaren Sachen nur den oberen Stellen der Bedarfsstellen vorbehalten wird.

7. Von der Verpflichtung zur Leistung nach diesem Gesetz ist die NSDAP mit ihren Gliederungen ebenso wie die Behörden und Dienststellen des Staates ausgenommen. Hier kann entsprechend der im staatlichen Bereich durch Kabinettsbeschluß zu treffenden Regelung⁸ nur durch eine Vereinbarung zwischen dem Stellvertreter des Führers und dem Reichskriegsminister eine Leistungspflicht begründet werden⁹.

8. Die Bestimmung des § 31¹⁰ paßt systematisch nicht in das Gesetz. Sie beruht jedoch auf einem ausdrücklichen Wunsche des Reichsverkehrsministers. Sie ist daher in die Schlußbestimmungen aufgenommen worden¹¹.

⁸ Das WehrleistungsgG von 1938 (u. Anm. 11) übertrug in § 29 (4) die Festlegung einer Leistungspflicht staatl. Behörden dem Oberkommando der Wehrmacht im Einvernehmen mit dem RIM.

⁹ Zuzolge GesEntw. § 26 Ziff. 1 war von Leistungen nach diesem Gesetz befreit „die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und ihre Gliederungen, soweit nicht mit dem Reichskriegsministerium abweichende Vereinbarungen getroffen werden“.

¹⁰ § 31: „Beim Neubau oder Umbau eines Wasserfahrzeugs ist der Bauherr verpflichtet, die Anforderungen zu erfüllen, die der Reichsverkehrsminister hinsichtlich der Einrichtung und Ausrüstung stellt.“

¹¹ Zum Fortgang: In seiner Funktion als GB bemängelte Schacht am 8. 12. 1936, daß das WehrleistungsgG in vorlieg. Form zu einseitig auf die Bedürfnisse der Wehrmacht abgestellt sei und demnach weder als Grundlage für die Kriegsvorbereitungen der gewerbl. Wirtschaft noch zur Durchführung der Kriegsmaßnahmen im zivilen Sektor taue: „Der mit dem Gesetz beabsichtigte Zweck, die totale Mobilmachung vorzubereiten, sowie in einer Spannungszeit bzw. einer Zeit, in der der Verteidigungszustand angeordnet ist, alle Maßnahmen durchführen zu können, die von den einzelnen Ressorts zur Vorbereitung der allgemeinen Mobilmachung getroffen werden müssen, bedingt, daß alle bei der Kriegführung beteiligten Stellen herangezogen und in dem Gesetz berücksichtigt werden.“ R 5101/23536, Bl. 54–59. Auch der RPM erhob am 12. 12. 1936 Einspruch, indem er die Befreiung der DRP von der Leistungspflicht forderte, da er andererseits „die mir verantwortlich obliegende Sicherstellung des lebenswichtigen Nachrichtenverkehrs für Staatsführung, Wehrmacht und Kriegswirtschaft sowie die Geheimhaltung des Nachrichtenverkehrs nicht mehr gewährleisten“ könne; ebd. Bl. 63. Noch ehe Einvernehmen über diese Punkte erzielt war, vollzog Hitler auf dring. Wunsch der Wehrmacht das Gesetz am 11. 3. 1938, dem Vorabend des Einmarsches in Österreich, ordnete aber zugleich seine Behandlung als Verschlusssache an; ebd. Bl. 65–72; R 3101/31141, Bl. 5–9. Neu eingefügt war ledigl. in § 3 (1) eine Generalklausel, die während einer Spannungszeit vor der öffentl. Mobilmachung auch „die organisatorische Vorbereitung von Leistungen“ erlaubte, „deren Möglichkeit sich aus dem Besitz von Sachen sowie dem Bestehen von Rechten ergibt“. Da aber die fehlende Publizität des Gesetzes seine Anwendung empfindlich hemmte, ließ Hitler, wiederum auf Vorstellung der Wehrmacht, das *Gesetz über Leistungen für Wehrzwecke (Wehrleistungsgesetz)* mit Datum vom 13. Juli 1938 verkünden (RGBl. I S. 887); s. RdSchr. RIM an die Reichsminister vom 18. 7. 1938 in: R 5101/23536, Bl. 88f.; R 2/5275. Dem Wunsch nach gesetzl. Handhaben für einen erweiterten Kreis ziv. Bedarfsstellen zur Inanspruchnahme von Leistungen auch vor Erklärung des Kriegszustandes wurde schließl. durch Umbenennung und Ergänzung des WehrleistungsgG als *Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben (Reichsleistungsgesetz – RLG)* vom 1. 9. 1939 (RGBl. I S. 1645) Rechnung getragen; s. diese Edition, Bd. V, Dok. vom 28. 10. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 195 Begründung zum revidierten Entwurf eines Gesetzes über Leistungen für Wehrzwecke (Wehrleistungsgesetz). 1. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d195>